



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

11 ספטמבר 2016

תא"מ 16-03-38754 אביב נ' דלה

לפני כבוד השופט טל חבקין

התובעת אביבה אביב

נגד

הנתבעת דליה דלה

נוכחים

ב"כ התובעת עו"ד יפית יוחפז
התובעת בעצמה
ב"כ הנתבעת עו"ד יגאל מזרחי
הנתבעת בעצמה
מתמחה ממשרדי מר פרידמן שלום

פרוטוקול

בהסכמת הצדדים מתנהל דיון מחוץ לפרוטוקול

הצעת בית המשפט

לאחר שמיעת הצדדים מחוץ לפרוטוקול, בפי התובעת טענות שונות מענה לכאורה להסכם שנחתם ולטענת ההתיישנות. טענות אלו אינן מגובות בתצהיר או בכתב תגובה, מקום שהיה צורך לעשות כן. על כן, תינתן שהות לצורך הגשת כתב תשובה ותצהירי עדות ראשית. מאחר והתובעת היא זו שמבקשת להוסיף טענות עובדתיות, ומאחר שתידרש ישיבה נוספת, תישא התובעת בהוצאות ישיבת היום ללא קשר לתוצאות, מבלי שאני מביע עמדה לגופם של דברים. תקבע ישיבה נוספת לאחר התיקון.

ב"כ הנתבעת

אני מסכים.

ב"כ התובעת

אני מבקשת 14 יום להשלים את הטיעון בכתב כפי שבית המשפט מבקש מבלי שמרשתי תישא בהוצאות.

החלטה



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

11 ספטמבר 2016

תא"מ 16-03-38754 אביב נ' דלה

1
2 בשיבת היום היה אמור התיק להיות בשל מבחינת חומר הראיות והטענות כולן.
3 הוא אינו בשל משום שהתובעת מבקשת להעלות טענות עובדתיות ראיות לברור.
4 משכך יש מקום לאפשר זאת, אולם לפסוק הוצאות ללא קשר לתוצאות, שכן אני מוצא שיהא זה יעיל
5 ומידתי לקיים ישיבה נוספת לפני קביעת התיק להוכחות, ישיבה שעשויה ועל פי רוב מייתרת את
6 הצורך בניהול דיון הוכחות ארוך ויקר שמכביד בעיקר על הצדדים.
7 לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים בנושא, ניתנת שהות של 14 יום להמציא כתב תשובה.
8 תצהירי עדות ראשית יוגשו 30 יום לאחר מכן.
9 אני קובע ישיבה נוספת ליום 12.12.16 שעה 8:30.
10 התובעת תישא בהוצאות ישיבת היום בסך של 1,000 ₪ ללא קשר לתוצאות.
11
12
13 ניתנה והודעה היום ח' אלול תשע"ו, 11/09/2016 במעמד הנוכחים.
14

טל חבקין, שופט

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ב"כ התובעת

אני מבקשת לעכב את ביצוע ההוצאות בשלב זה.

ב"כ הנתבעת

אני לא מסכים לכך, אני חושב שמדובר בחיוב כספי.

החלטה



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

11 ספטמבר 2016

תא"מ 16-03-38754 אביב נ' דלה

1
2
3
4
5

לא הונחה תשתית המצדיקה עיכוב ביצוע, בשלב זה הבקשה נדחית.

ניתנה והודעה היום ח' אלול תשע"ו, 11/09/2016 במעמד הנוכחים.

טל חבקין, שופט

6
7
8
9
10

ב"כ התובעת

אני מבקשת שלא תינתן החלטה לפני שאגיש בקשה בכתב.
הוקלד על ידי זיוה אילוז



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

12 דצמבר 2016

תא"מ 38754-03-16 נ' אביב נ' דלה

לפני כבוד השופט טל חבקין

אביבה אביב

התובעת

נגד

דליה דלה

הנתבעת

נוכחים:

ב"כ התובעת עו"ד יפית יוחפז

התובעת בעצמה

ב"כ הנתבעת עו"ד יגאל מזרחי

הנתבעת בעצמה

פרוטוקול

[בהסכמת הצדדים מתנהל דיון מחוץ לפרוטוקול].

[לאחר הפסקה].

ב"כ הצדדים:

לאחר דיון מחוץ לפרוטוקול ולשאלת בית המשפט, מבקשים לקבוע את התיק להוכחות.

החלטה

במהלך דיון ארוך שלא לפרוטוקול, שיקף בית המשפט לתובעת סיכונים וסיכויים הטמונים בניהול התיק, והשורה התחתונה הייתה שניצבות לפני התובעת משוכות גבוהות ככל שעילת התביעה נשענת על עשיית עושר ולא במשפט. התובעת מבקשת להמשיך בניהול ההליך, וזו כמובן זכותה והדבר לא ייזקף לחובתה כהוא זה.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

12 דצמבר 2016

תא"מ 38754-03-16 נ' אביב נ' דלה

התיק נקבע להוכחות ליום 27.12.16 בשעה 12:00.

ב"כ הצדדים יהיו ערוכים לסכם בע"פ, במיוחד בשאלות הבאות:

1. האם יש תכולה לדיני עשיית עושר ולא במשפט בשעה שהיחסים בין הצדדים הוסדרו בהסכם, ואף בהנחה, לצורך הדיון, שההסכם הופר, אין טענה שההסכם בוטל.
2. האם, בהנחה שיש תכולה לדיני עשיית עושר, קמה חובת השבה במצב שבו אדם קידם אינטרס של עצמו, והנתבע הפיק מכך טובת הנאה, כך בכלל וכך בנסיבות הקונקרטיות של התיק.

ניתנה והודעה היום י"ב כסלו תשע"ז, 12/12/2016, במעמד הנוכחים.

טל חבקין, שופט

ב"כ הנתבעת:

אנחנו טוענים שעילת התביעה בדיני עשיית עושר ולא במשפט, לא צוינה בכתב התביעה. היא צוינה אך ורק בכתב התשובה. בכתב התשובה אין אפשרות להעלות עילות תביעה והעילה הזאת היא הרחבת חזית.

הוקלד על ידי דקלה חסדים